

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8077/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย อภิชาติ คุณบุรณ์

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 9

พนักงานอัยการโจทก์ได้บรรยายฟ้องมาแล้วว่าได้รับอนุญาตให้ฟ้องคดีจากอัยการสูงสุดแล้วตามหนังสืออนุญาตท้ายฟ้องยอมสันนิษฐานได้ว่าพนักงานอัยการโจทก์ได้รับอนุญาตให้ฟ้องคดีจากอัยการสูงสุดแล้วเมื่อจำเลยไม่คัดค้านโดยเสนอหรือนำสืบเป็นข้อต่อสู้ไว้ก็ถือว่าไม่มีข้อโต้แย้งกันและตามสำนวนไม่มีข้อเท็จจริงใดที่แสดงว่าพนักงานอัยการโจทก์ได้รับอนุญาตให้ฟ้องคดีจากอัยการสูงสุดนั้นไม่ชอบจำเลยเพิ่งมาคัดค้านในชั้นอุทธรณ์และฎีกาย่อมไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะรับวินิจฉัยให้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 วรรคมีด
คัทเตอร์ของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 295 จำคุก 3 เดือน ธิบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยเป็นผู้ทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจริงดัง
ฟ้อง เมื่อวินิจฉัยเช่นนี้แล้วที่จำเลยฎีกาว่า ข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นเรื่องที่ผู้เสียหายกับ
ฝ่ายจำเลยทะเลาะวิวาททำร้ายซึ่งกันและกันพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับจำเลย
ฝ่ายเดียวเป็นการไม่ชอบ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันสมควร
ได้รับการวินิจฉัย

จำเลยฎีกาในข้อกฎหมายว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้โดยฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแขวงและวิธีพิจารณาคriminalความอาญาในศาลแขวงมาตรา 9 เพราะโจทก์ไม่นำสืบข้อ
เท็จจริงว่าโจทก์ฟ้องโดยได้รับอนุญาตจากอัยการสูงสุดแล้วเห็นว่า พนักงานอัยการ
โจทก์ได้บรรยายฟ้องมาแล้วว่าได้รับอนุญาตให้ฟ้องคดีจากอัยการสูงสุด(อธิบดีกรม
อัยการเดิม) แล้วตามหนังสืออนุญาตท้ายฟ้อง ย่อมสันนิษฐานได้ว่าพนักงานอัยการ
โจทก์ได้รับอนุญาตให้ฟ้องคดีจากอัยการสูงสุด (อธิบดีกรมอัยการเดิม) แล้ว เมื่อ
จำเลยไม่คัดค้านโดยเสนอหรือนำสืบเป็นข้อต่อสู้ไว้ก็ถือว่าไม่มีข้อโต้เถียงกัน และ
ตามสำนวนไม่มีข้อเท็จจริงใดที่แสดงว่าพนักงานอัยการโจทก์ได้รับอนุญาตให้ฟ้องคดี
จากอัยการสูงสุด(อธิบดีกรมอัยการเดิม) นั้นไม่ชอบ จำเลยเพิ่งมาคัดค้านในชั้น
อุทธรณ์และฎีกา ย่อมไม่มีเหตุที่จะวินิจฉัยให้ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

จำเลยฎีกาในข้อสุดท้ายโดยขอให้ลงโทษปรับจำเลยสถานเดียวและรอกการ
ลงโทษนั้น เห็นว่า ตามพฤติการณ์ในการกระทำผิดของจำเลยส่อไปในทางอันธพาล
ไม่สำนึกในการกระทำผิดและไม่พยายามบรรเทาผลร้าย ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษา
จำคุกจำเลยจึงเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดีแล้ว

พืพำกษำยััน

(ณรงค์ ตันติเตมิต-บุญธรรม อยู่พุก-ปรีชา บุรณะไทย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วย ศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ